

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5070160-53.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE**IMPETRANTE:** MARIA JOSE FILGUEIRA SODRE**IMPETRANTE:** ANDRE JEZIRREL AVELAR DA CRUZ SODRE**IMPETRANTE:** GERSON AVELAR DA CRUZ SODRE**IMPETRANTE:** NAARA AVELAR DA CRUZ SODRE**IMPETRANTE:** VIVIANE VIANA SODRE**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 43ª VF DO RIO DE JANEIRO

ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. REGRA PROCESSUAL ESPECÍFICA DOS JUIZADOS. §1º DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 9.099/95. AUSÊNCIA DE PREPARO, NO PRAZO DE 48 HORAS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO NÃO OBSERVADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIR O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, sem resolução do mérito, uma vez que deserto. Sem custas ou honorários. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2024.

5070160-53.2024.4.02.5101**510014508120 .V3****MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5070160-53.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE**IMPETRANTE:** MARIA JOSE FILGUEIRA SODRE**IMPETRANTE:** ANDRE JEZIRREL AVELAR DA CRUZ SODRE**IMPETRANTE:** GERSON AVELAR DA CRUZ SODRE**IMPETRANTE:** NAARA AVELAR DA CRUZ SODRE**IMPETRANTE:** VIVIANE VIANA SODRE**IMPETRADO:** JUÍZO FEDERAL DA 43ª VF DO RIO DE JANEIRO**RELATÓRIO**

Trata-se de mandando de segurança apresentado pela parte autora, no qual fora determinado recolhimento das custas, tendo o impetrante se quedado inerte.

Passo a decidir.

VOTO

Diante de regra processual específica para os Juizados, na forma do §1º, do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o preparo deverá ser efetuado independente de intimação, no prazo de 48 horas, a partir da interposição, sob pena de deserção.

Ocorre que no caso em análise, a parte autora interpôs o mandado de segurança, sem comprovar hipossuficiência, razão pela qual esta relatora determinou o recolhimento das custas devidas.

Contudo, o impetrante não efetuou o pagamento das custas processuais, a fim de que seu remédio constitucional fosse devidamente analisado, tampouco requereu a gratuidade de justiça com a respectiva comprovação da hipossuficiência.

Sobre o tema, estas Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento: “19- Não será conhecido o recurso sem que a prova do preparo tenha sido feita no prazo legal de 48 horas, contadas da interposição”.

Verificada ausência de preparo no prazo legal, como é o caso, o presente mandado de segurança, que visa impugnar o cumprimento do julgado, é deserto.

Pelo exposto, voto por **INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIR O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, sem resolução do mérito**, uma vez que deserto. Sem custas ou honorários. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.